

المستشارة آمنة بنت محمد بن عبدالله البلوشي

مستشار في وزارة العدل والشؤون القانونية

حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر دراسة قانونية في ضوء بروتوكول باليرمو والتشريع العُماني

» ملخص:

تتناول هذه الورقة الحماية القانونية المقررة لضحايا جرائم الاتجار بالبشر في ضوء أحكام بروتوكول باليرمو وقانون مكافحة الاتجار بالبشر العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨/ ٢٠٢٥، وذلك من خلال تحليل الضمانات القانونية والإجرائية التي كفلها المشرّع للضحايا، مع التركيز بوجه خاص على مبدأ عدم معاقبتهم عن الأفعال المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بوقوعهم ضحايا لهذه الجرائم. كما تبحث الورقة في إمكانات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحماية الاستباقية والكشف المبكر عن جرائم الاتجار بالبشر، مع بيان التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تترتب على استخدامها. كما تناقش مدى كفاية الأطر القانونية القائمة لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وصولًا إلى استخلاص مجموعة من النتائج والتوصيات الرامية إلى تطوير آليات الحماية، وصون حقوق الضحايا، وتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية ومتطلبات الوقاية.